



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 61 Tránsito Subcapítulo 61.1 Aplicación de las normas de tránsito	Página 1 de 4
		Fecha de Creación 16/enero/2020
		Fecha de Revisión 16/enero/2020
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 61.1.5 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

61.1.5 POLÍTICAS DE APLICACIÓN UNIFORME DE LA LEY

La aplicación uniforme de la ley es imprescindible para que de manera voluntaria se dé el cumplimiento del Reglamento de Tránsito por parte de los conductores que circulan por las calles del Estado, así como de las demás regulaciones en materia de vialidad.

La presente directiva no pretende suplir el criterio del personal con funciones de control de tránsito, dado que resultaría imposible prever todo lo que implica las situaciones inherentes a las infracciones de tránsito. En circunstancias inusuales, el personal de control de tránsito deberá decidir la acción necesaria en cuanto detecte un hecho de tránsito.

El análisis de las circunstancias inusuales relacionadas a los hechos de tránsito dentro del territorio del Estado de México debe ser hecho mediante el juicio apropiado de las mismas, haciendo uso de los conocimientos y la experiencia del personal de control de tránsito.

La aplicación de la normatividad en materia de vialidad vigente dentro del Estado de México debe ser con independencia de raza, género, nacionalidad, clase social, ubicación y lugar de residencia del conductor o conductores de los vehículos relacionados (ya sea de servicio particular o público) con la infracción de la normatividad referida.

Bajo circunstancias normales, las infracciones que a continuación se enlistan deberán ser atendidas con una adecuada acción, de acuerdo a las circunstancias en las que estas sucedieron.

a) Conducción de un vehículo por un conductor que se encuentra bajo los efectos del alcohol o drogas

En el ejercicio de sus funciones, las agentes de tránsito del Estado están facultados para detener y poner a disposición del Ministerio Público a los conductores de vehículos que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, o a los que hubiesen cometido hechos configurativos de delito, (artículo 14, Reglamento de Tránsito del Estado de México).





La agente de tránsito procederá a la retención de cualquier vehículo, remitiéndolo de inmediato al depósito más cercano, si el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, (artículo 118, Reglamento de Tránsito del Estado de México).

b) Operación de un vehículo luego de la suspensión o revocación de privilegios de conducción

Al momento de que el personal de control de tránsito detecte un caso de flagrante infracción al Reglamento de Tránsito del Estado de México, podrá detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la exhibición de su licencia y/o permiso para conducir vehículos; en tal caso de que el conductor no presente este documento vigente se procederá con la sanción correspondiente, descrita en el artículo 122 del reglamento ya mencionado.

c) Las infracciones de circulación

Los accidentes derivados de la comisión de alguna infracción, al momento de circular por las vialidades del Estado, pueden causar una gran cantidad de daños a la propiedad tanto privada como pública, lesiones graves o incluso la muerte de los conductores y/o de sus acompañantes.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mediante personal de control de tránsito, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, impondrá las sanciones correspondientes a los conductores que infrinjan los lineamientos establecidos en el Reglamento de Tránsito del Estado de México relacionados a las mejores prácticas al momento de manejo de vehículos y circulación de estos; dichas sanciones se encuentran descritas en el artículo 122 del reglamento ya mencionado.

d) Infracciones de estacionamiento

En el caso de que un vehículo de cualquier clase se encuentre estacionado en los lugares descritos en el artículo 100 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, el personal de control de tránsito procederá con la sanción correspondiente.

e) Infracciones de vehículos comerciales o de transportistas públicos

El principal objetivo de supervisar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito del Estado de México, por parte de los conductores de vehículos comerciales y de servicio público, es que estos cuenten con todas las credenciales necesarias para la correcta operación de sus vehículos, así como que sus unidades se encuentren en perfectas condiciones mecánicas y al mismo tiempo cumplan con todos los requisitos legales que el gobierno exige para otorgar el permiso correspondiente.



En caso de que el personal de control de tránsito detecte alguna infracción por parte de los conductores mencionados en el párrafo anterior, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes a los vehículos comerciales o de transporte público.

f) Infracciones múltiples

En el supuesto de que después de detener la marcha de un vehículo por alguna infracción al Reglamento de Tránsito del Estado de México, las agentes de tránsito actuantes detecten que el conductor está cometiendo otra u otras infracciones diferentes a la que motivaron la detención, aplicará la sanción correspondiente a cada infracción cometida.

g) Leyes o normas recientemente sancionadas

El personal de la Policía del Estado de México adscrito a la Dirección de Policía de Tránsito debe de tener conocimiento y estar actualizado en las reformas realizadas al Reglamento de Tránsito y aplicar las infracciones a partir de la vigencia de ley. Por lo anterior semanalmente se pasan revistas de personal donde se verifica entre otras cosas el conocimiento y manejo del reglamento de tránsito vigente.

h) Infracciones derivadas en choques o accidentes de tránsito

En caso de que el personal de control de tránsito atienda algún choque o accidente de tránsito, procederá con la aplicación de sanciones correspondientes a las que los ciudadanos involucrados se hagan acreedores, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento de Tránsito del Estado de México.

En el supuesto de que algún conductor participe en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito, el personal de control de tránsito procederá con la retención del vehículo involucrado, remitiéndolo de manera inmediata al depósito más cercano (artículo 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México).

En los accidentes de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales a los vehículos, las agentes de tránsito tendrán la obligación de exhortar a los afectados, a fin de que lleguen a un arreglo inmediato para evitar el entorpecimiento de la circulación; en caso de que las partes no acepten tal sugerencia, deberán remitirlos a la autoridad competente para los efectos de la intervención legal respectiva. En todo caso, el personal de control de tránsito levantará la infracción correspondiente (artículo 14 del Reglamento de Tránsito del Estado de México).



i) Infracciones de peatones o ciclistas

En el ejercicio de sus funciones, las agentes de tránsito están facultadas para:

- Amonestar severamente a los peatones que no respeten las señales de tránsito (artículo 14 del Reglamento de Tránsito del Estado de México).
- Amonestar a los ciclistas que no obedezcan las señales e indicaciones que les haga el personal de control de tránsito, así como no atender a las señales de tránsito tanto preventivas como restrictivas que se encuentran en las vialidades del Estado (artículos 53, 59 y 98 del Reglamento de Tránsito del Estado de México).
- Las amonestaciones referidas, únicamente se realizarán de manera verbal, exhortando a los ciclistas y peatones a respetar las señales de tránsito, descritas en el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM

